

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
кафедра криминалистики

«Утверждаю»
начальник кафедры криминалистики
к.ю.н., доцент
подполковник полиции

С. Н. Гонтарь

11 июля 2013 г.



КРИМИНАЛИСТИКА
031001.65 Правоохранительная деятельность
специализация – Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел.
Административная деятельность органов внутренних дел.

Лекция по теме № 4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Обсуждены и одобрены
на заседании кафедры
криминалистики
Протокол № 24
от 11 июля 2013 г.

Подготовил: полковник полиции,
А. А. Рясов, доцент кафедры кримина-
листики,
к.ю.н.

Ставрополь
2013

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Объем времени, отводимого для изучения темы: 2 часа

Место проведения: лекционный зал

Цели лекции:

Учебная: изучить понятие, систему и содержание криминалистической техники, классификацию технико-криминалистических средств, правовые основания использования технико-криминалистических средств и процессуальное оформление применения технико-криминалистических средств.

Развивающая: Развивать у курсантов память, умение анализировать предложенный на лекции материал, синтезировать его и выделять главное. Формировать умение конспектировать излагаемый преподавателем материал.

Воспитательная: Формировать у обучаемых осознание необходимости применения теоретических знаний в дальнейшей профессиональной деятельности, чувство ответственности при исполнении профессиональных обязанностей.

Методическая: наладить взаимодействие преподавателя и обучающегося, при которых последний, получает знания, развивает свои способности, формируется как личность.

Методы проведения: объяснительно-иллюстративный

метод дискуссии

показ мультимедийной демонстрации

руководство конспектированием лекции

Основное содержание темы:

Криминалистическая техника - это раздел криминалистики который представляет собой систему научных положений и основанных на них технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания и исследования доказательств и осуществления иных мер по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Криминалистическая техника возникла на основе использования естественных технических наук в целях расследования преступлений.

Методы физики, химии, биологии и других наук приспособлялись для исследования вещественных доказательств и разрешения задач уголовного судопроизводства. Наряду с этим разрабатывались и специальные криминалистические приемы и технические средства. В целом криминалистическая техника использует данные естественных и технических наук.

Применяется криминалистическая техника в предусмотренных законом следственных действиях, а также при проведении экспертных исследований. Применение ее фиксируется в протоколах следственных действий или заключении эксперта. Если же криминалистическая техника применялась в следственных действиях без соблюдения предусмотренных законом правил, результаты такого применения не будут иметь доказательственного значения.

Основные термины и понятия:

КРИМИНАЛИСТИКА - это наука, о закономерностях механизма преступления, о закономерностях возникновения, собирания информации о преступлении и

его участниках, о закономерностях собирания, оценки и исследования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения документов.

Криминалистическая техника - это раздел криминалистики включающий в себя систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и иных мер раскрытия и предупреждения преступлений. Средства, приемы и методики криминалистической техники базируются на естественно-научных и технических, гуманитарных и правовых знаниях, специально используемых в целях борьбы с преступностью. Естественнонаучный характер многих средств и приемов придает термину «техника» условное значение.

Материально-техническое обеспечение:

1. Мультимедийный проектор.
2. Ноутбук
3. Мультимедийная демонстрация.
4. Доска, мел.
5. Ручки, конспекты.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993г.: (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. - (Дата обращения: 01.07.2013).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. - (Дата обращения: 1.07.2013).

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. - (Дата обращения: 1.04.2014).

4. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон Рос. Федерации от 12.08.1995 года № 144-ФЗ // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. - (Дата обращения: 1.07.2013).

5. О полиции: федер. закон Рос. Федерации от 07.02.2011 N 3-ФЗ // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. - (Дата обращения: 1.07.2013).

СЛАЙД 1 демонстрируется тема лекции с целью оказания помощи в составлении конспекта лекции

СЛАЙД 2 демонстрируется список рекомендуемой литературы с целью оказания помощи в самостоятельной подготовке

Основная литература

- Криминалистика : учебник для вузов / [Агафонов В. В., Бурнашев Н.

А., Газизов В. А. и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 463 с.

➤ Криминалистика : учебник / под ред. Е. П. Ищенко. – М. : Проспект, 2011. – 501 с.

➤ Криминалистика для дознавателей: учебник / под общ. ред. А.Г. Филиппова, В.В. Агафонова. - М.: ДГСК МВД России, 2011 - 512 с.

Дополнительная литература

1. Балашов, Д.Н. Криминалистика [Текст] : учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов С.В. Маликов. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2012. - 503 с.

2. Криминалистика [Текст] : учебник / под ред. Е.П. Ищенко. - М. : Юрайт, 2013. - 504 с.

3. Отаров, А.А. Особенности фиксации хода и результатов следственных действий: Учебное пособие / А.А. Отаров. – Ставрополь, 2013. – 95 с.

4. Рясков, А.А. Организация переподготовки экспертов криминалистов на право самостоятельного производства дактилоскопических экспертиз: учебно-методическое пособие / А.А. Рясков, Г. Н. Семеренко, Н.А. Уваров. – Ставрополь: СФ КрУ МВД России, 2013. – 70 с.

5. Уляева, Е. В. Криминалистика: Учебное пособие по дисциплине «Криминалистика» для самостоятельной подготовки курсантов и слушателей Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. / Е. В. Уляева – Ставрополь: СФ КрУ МВД России, 2013. – 365 с.

Программное обеспечение

Microsoft PowerPoint

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Информационно-правовая система («Гарант», «Консультант Плюс»)

www.garant.ru – информационно-правовой портал «Гарант».

www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант Плюс».

СЛАЙД 3 демонстрируется план лекции с целью оказания помощи в его конспектировании

2. ПЛАН ЛЕКЦИИ:

Введение

Вопрос 1. Понятие, система и содержание криминалистической техники

Вопрос 2. Классификация технико-криминалистических средств.

Вопрос 3. Правовые основания использования технико-криминалистических средств.

Вопрос 4. Процессуальное оформление применения технико-криминалистических средств.

Заключение

Распределение учебного времени

1.	Введение (организационный этап)	5 мин.
2.	Обсуждение учебных вопросов: Первый вопрос Понятие, система и содержание криминалистической техники Второй вопрос Классификация технико-криминалистических средств Третий вопрос Правовые основания использования технико-криминалистических средств Четвертый вопрос Процессуальное оформление применения технико-криминалистических средств	20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин.
3.	Заключительная часть занятия	5 мин.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ, ЗАКРЕПЛЕНИЮ И КОНТРОЛЮ УСВОЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА

В рамках этой лекции принципиальное значение для обучаемых имеет правильное уяснение содержания рассматриваемой темы.

Последовательность изучения материала по данной теме соответствует указанному выше расположению вопросов лекции.

В процессе изложения материалов лекции преподаватель руководит конспектированием лекционного материала, обращая внимание на ключевые для изучения вопросы. Форма представления выполненной работы – конспект.

Помимо устного изложения материала, в процессе лекции предполагается использовать визуальную поддержку в виде мультимедийной презентации по теме содержания занятия, отражающей основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации по теме.

В ходе лекции преподаватель использует интерактивный метод дискуссии. Здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами лекции. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу.

Такой подход оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, что особенно важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений отдельных слушателей. Разумеется, эффект достигается лишь при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею.

По ходу лекции-дискуссии преподаватель ставит вопрос, проводит его обсуждение с учащимися, делаются выводы и лекция продолжается.

Этот метод рекомендуется применять, при изложении данной темы, вследствие того, что изучение дисциплины «Криминалистика» для обучаемых является новым, а, сталкиваясь с новым материалом и терминологией, как правило, возникает множество вопросов, а что-либо спросить или уточнить у преподавателя будет для них затруднительным. Кроме того, преподавателю требуется познакомиться с аудиторией, определиться с исходным объемом их знаний, что можно выяснить в процессе совместной дискуссии.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСТАНОВКЕ ЗАДАНИЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЗАНЯТИЮ, ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Непременными условиями успешного усвоения учебного материала является глубокая проработка обучающимися рекомендованных к изучению учебной и научной литературы, а также постоянное взаимодействие с преподавателями кафедры для своевременного разрешения возникающих вопросов, особенно в часы, отведенные для консультаций.

Вопросы для самоконтроля.

1. Дайте понятие, раскройте систему и содержание криминалистической техники.
2. Классификация технико-криминалистических средств.
3. Правовые основания использования технико-криминалистических средств.
4. Процессуальное оформление применения технико-криминалистических средств. Место компьютеров в структуре средств криминалистической техники.
5. Заключение
6. Криминалистическая техника: понятие и содержание как раздела науки криминалистики и ее место в системе криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений.
7. Система криминалистической техники и проблемы ее развития в современных условиях.
8. Научные основы технико-криминалистического обеспечения. Связь криминалистической техники с другими науками, положения которых используются в криминалистике. Роль современных достижений естественных, технических и гуманитарных наук в ее совершенствовании.
9. Правовые и организационные основы применения технико-криминалистических средств и методов. Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов.
10. Классификация средств и методов криминалистической техники и принципы их использования при раскрытии и расследовании преступлений. Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов.

ВВЕДЕНИЕ

Криминалистическая техника - одно из первых сложившихся в криминалистике понятий, основа науки на этапе ее становления (тогда она называлась "уголовной").

Криминалистическая техника, будучи разделом криминалистики, включает систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и иных мер раскрытия и предупреждения преступлений.

Средства, приемы и методики криминалистической техники представляют собой естественнонаучные и технические знания. Их естественнонаучный характер придает термину "техника" некоторую условность.

В широком смысле слова криминалистическая техника включает в себя технические приемы и средства, находящиеся в распоряжении следственных и розыскных органов, а также используемые при криминалистических экспертизах.

Криминалистическая техника является элементом науки криминалистики.

Она рассматривается:

1) как теоретическая система научных положений и разработанных на их основе технических средств и методов работы с доказательствами в целях раскрытия и предотвращения преступлений;

2) как реальная совокупность технических средств (аппаратуры, оборудования, веществ), используемых для работы с материальными последствиями преступления. Оба эти аспекта связаны между собой. Технические средства могут быть использованы только с помощью научных методик. Последние в свою очередь развиваются благодаря совершенствованию, развитию технических средств- аппаратуры, приборов, инструментов и т.п.

1. ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ.

СЛАЙД 4 демонстрируется вопрос лекции с целью более четкого отделения одного вопроса от другого и оказания помощи его конспектированию.

СЛАЙД 5 демонстрируется с определением криминалистической техники целью разъяснения сложных и новых терминов.

Криминалистическая техника - это раздел криминалистики который представляет собой систему научных положений и основанных на них технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания и исследования доказательств и осуществления иных мер по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПАУЗА

Во время интеллектуальной паузы преподаватель останавливает изложение материала, останавливает показ презентации и предлагает проанализировать полученную информацию и ответить на вопрос о причинах зарождения и формирования раздела науки криминалистики - криминалистической техники.

В ходе анализа информации преподаватель начинает дискуссию о значении криминалистической техники.

С этой целью преподаватель может задавать следующие вопросы:

1. Какие виды криминалистических средств вы знаете?
2. Как вы понимаете понятие криминалистической техники?
3. В связи с чем возник в криминалистике такой раздел?

Преподаватель при изложении лекционного материала не только использует ответы учеников на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами лекции. Организует взаимодействие преподавателя и учащихся, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу.

В процессе дискуссии преподаватель демонстрирует СЛАЙД 6 с указанием причин возникновения данного раздела криминалистики с целью помочь обучаемым сформулировать выводы по рассматриваемому вопросу.

В итоге дискуссии преподаватель приводит учащихся к выводу о том, что причинами возникновения данного раздела криминалистики явились:

- 1) потребности практики борьбы с преступностью;*
- 2) возможности удовлетворения этих потребностей, с помощью достижений науки и техники.*

Криминалистическая техника возникла на основе использования естественных технических наук в целях расследования преступлений.

Методы физики, химии, биологии и других наук приспособлялись для исследования вещественных доказательств и разрешения задач уголовного судопроизводства. Наряду с этим разрабатывались и специальные криминалистические приемы и технические средства. В целом криминалистическая техника использует данные естественных и технических наук.

Применяется криминалистическая техника в предусмотренных законом следственных действиях, а также при проведении экспертных исследований. Применение ее фиксируется в протоколах следственных действий или заключении эксперта. Если же криминалистическая техника применялась в следственных действиях без соблюдения предусмотренных законом правил, результаты такого применения не будут иметь доказательственного значения.

СЛАЙД 7 демонстрируется с система криминалистической техники целью наглядного изложения классификации

Как раздел криминалистики, криминалистическая техника состоит из элементов, образующих собственную систему, в которую традиционно включают:

- общие положения криминалистической техники;
- криминалистическая фотография и видео- и звукозапись;
- криминалистическое следоведение (трасология);
- криминалистическое оружиеведение;
- криминалистическая габитоскопия (криминалистическое исследование внешних признаков человека);
- криминалистическое документоведение;
- криминалистическая регистрация.

Методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и видеоинформации и др.);

СЛАЙД 8-9 демонстрируются общие положения криминалистической техники и условия применения средств криминалистической техники с целью оказания помощи в составлении конспекта лекции и наглядного изложения классификации.

Применение ТКС осуществляется с учетом ряда требований:

1. Независимость следователя в принятии решения о применении технико-криминалистических средств (лишь в одном случае, когда речь идет о правилах хранения вещественных доказательств, закон обязывает следователя проводить фотографирование громоздких предметов).
2. Допустимость применения технико-криминалистических средств.
3. Предварительное уведомление следователем всех участников следственного действия о применении технико-криминалистических средств.
4. Обязательность процессуального закрепления применения технико-криминалистических средств и полученных при их использовании результатов.

Из этого принципа вытекает, что:

- а) каждый факт применения таких средств обязательно должен отражаться в протоколе,
- б) в нем должна содержаться запись, что перед применением ТКС все участники следственного действия об этом были уведомлены;
- в) в протоколе должно указываться, какие именно ТКС использовались и условия их применения;
- г) в протоколе должны фиксироваться полученные при этом результаты;
- д) результаты применения ТКС (изготовленные фотографические снимки, негативы, слепки, диапозитивы, киноленты, фонограммы допросов, планы, схемы и др.) подлежат приобщению к протоколу следственного действия.

Развитие криминалистической техники определяется специфическими закономерностями. Назовем некоторые из них:

Первая группа закономерностей связана с использованием в криминалистике достижений естественных и технических наук. Криминалистика активно изучает средства и методы других наук и принимает их на вооружение в целях разработки специальных приемов и средств изучения последствий преступлений и работы с доказательствами. Например, в последнее время разработаны и внедрены в следственную и экспертную практику новые магнитные порошки для выявления следов рук, новые пасты на основе искусственного каучука для изготовления слепков, новые приборы для экспертного исследования объектов.

Вторая группа закономерностей проявляется в изменениях самих технических средств, их непрерывном совершенствовании. Это в полной мере относится и к средствам криминалистической техники. Конструкции приборов, свойства материалов, предназначенных для работы с вещественными доказательствами, фиксации и изучения последствий преступления, непрерывно совершенствуются. В МВД России существует специальное конструкторское бюро, которое совершенствует имеющиеся и разрабатывает новые технические средства, например, новые следственные чемоданы и другие комплекты работы с вещественными доказательствами, новые подвижные криминалистические лаборатории.

Существуют и другие закономерности, влияющие на развитие криминалистической техники и обусловленные научно-техническим прогрессом. Необходимо подчеркнуть, что главной тенденцией для органов МВД и прокуратуры является последовательно-возрастающее использование криминалистической техники в раскрытии и расследовании преступлений.

В криминалистическую технику все больше проникают данные физики, химии, математики, прикладной кибернетики (голография, оптическое моделирование, электронная микроскопия, микрохимические методы анализа, методы хроматографии, и т.д.).

На основе этих достижений складываются новые экспертные методики исследования почерка, установление человека по чертам внешности, новые возможности трасологии (получение плоских и объемных моделей), новые разделы науки криминалистики (вокалография, одорология).

К криминалистической технике относятся и методы экспертных исследований. Надо знать, что в криминалистической экспертизе при исследовании объектов применяется, как правило, не один какой-либо метод, а совокупность методов, которые образуют специальные методики конкретного вида экспертизы, например трасологической, баллистической и др. Эти методики концентрируют в себе систему частных методов, технических средств и приемов, синтезируя их применительно к особенностям экспертного исследования.

Методологической основой для криминалистической техники и ее развития является также криминалистические теории и учения: теория криминалистической идентификации, криминалистическое учение о навыках, криминалистическое учение о способе совершения преступлений, учение о механизмах следообразования, криминалистическое учение о фиксации обнаруженной доказательственной информации, криминалистическое учение о приметах, учение о регистрации криминалистических объектов и другие.

Криминалистическая техника тесно связана с криминалистической тактикой и методикой расследования отдельных видов преступлений, содействует их развитию и сама развивается, базируясь на положениях этих разделов криминалистики. Изменения в области криминалистической техники влекут за собой изменения тактических приемов.

Сферы применения технических средств:

- расширение границ чувственного восприятия лица его применяющего;
- фиксация, изъятие и исследование предметов и документов имеющих значение для дела;
- предупреждение преступлений.

СЛАЙД 10 демонстрируются субъекты применения криминалистической техники с целью демонстрации классификации.

Субъекты применения криминалистической техники

- ◆ Оперативные работники – при проведении оперативно – розыскных мероприятий и следственных действий;
- ◆ Следователь – в ходе выполнения следственных действий;
- ◆ Эксперты – в процессе производства предварительных исследований и судебных экспертиз ;
- ◆ Специалисты, участвующие в проведении оперативно – розыскных мероприятий и следственных действий.
- ◆ Административные службы – в процессе пресечения преступной деятельности и сбора доказательств;
- ◆ Состав суда – в судебном разбирательстве;

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.

СЛАЙД 11 демонстрируется вопрос лекции с целью более четкого отделения одного вопроса от другого и оказания помощи его конспектированию

Классификация технико-криминалистических средств производится по различным основаниям:

- источнику происхождения;
- субъекту применения;
- назначению.

В зависимости от источника происхождения и степени приспособления к нуждам судопроизводства технико-криминалистические методы и средства делятся на три группы:

1. методы и средства, разработанные в криминалистике специально для собирания и исследования розыскной и доказательственной информации;
2. методы и средства заимствованные криминалистикой из других отраслей науки и техники, но приспособленные для решения технико - криминалистических задач;
3. методы и средства, которые заимствованы криминалистикой из других отраслей науки и техники и применяются без каких - либо конструктивных изменений.

По субъекту применения криминалистической техники они подразделяются:

- средства, рассчитанные на применение следователем и дознавателем. Это следственный чемодан, фотосумка, поисковые приборы.
- средства, применяемые специалистом и экспертом - криминалистом (различная исследовательская аппаратура).

СЛАЙД 12-14 демонстрируется виды научно – технических средств, научно – технические средства и приемы, применяемые для обнаружения, фиксации и изъятия и исследования вещественных доказательств и с целью демонстрации классификации и оказания помощи в составлении конспекта лекции

По целям применения выделяются:

1. средства, используемые для поисковых целей;
2. средства, фиксации и изъятия объектов;
3. средства, исследования объектов;
4. технико-криминалистические следообразующие вещества.

Средства поиска невидимых, маловидимых и микроскопических объектов предназначены для обнаружения следов пальцев, волокон одежды, пыли, волос и других микрочастиц.

С этой целью применяется:

- криминалистическая лупа с подсветкой;
- порошки сажи, графита, алюминия, восстановленное водородом железо;
- пары йода.

Для поиска микрообъектов используются:

- лупы с большим увеличением;
- ультрафиолетовые осветители УК - 1 (с автономным питанием);
- ОЛД - 41 (с питанием от сети).

Средства поиска металлических объектов предназначены для обнаружения холодного и огнестрельного оружия, пуль, гильз и других металлических предметов. Наиболее широкое распространение получили:

- магнитный искатель - подъемник;
- миноискатель;
- электронный металлоискатель "Гамма";
- металлический щуп.

Что же касается средств, предназначенных для фиксации и изъятия объектов, то к ним можно отнести липкие ленты (дактилоскопические) как прозрачные, так и темные.

Слепочные материалы. Такие как:

- гипс;
- силиконовая паста "К";
- пластилин;
- слепочные массы, применяемы в зубопротезной практике.

Фотографическая, киносъемочная и видеозаписывающая аппаратура применяется в криминалистике для запечатления следов на месте происшествия, при обыске и выемке и др.

Аппаратура магнитной звукозаписи. Она находит применение в беседе со свидетелями - очевидцами на месте происшествия, потерпевшим, при допросе, при проверке показаний на месте и в некоторых других случаях.

Исследование обнаруженных объектов бывает двух видов:

1. предварительное;
2. экспертное.

Из технических средств при предварительном исследовании используются:

- лупы криминалистические;

- линейки, рулетки, циркуль, штангенциркуль и другие измерительные предметы и инструменты;
- приспособления для составления композиционных портретов разыскиваемых лиц (идентификационный комплект рисунков ИКР - 2 или персональные ЭВМ с блоком программ);
- ртутно - кварцевые лампы и электронно - оптические преобразователи;
- набор для экспресс - анализа наркотических веществ “Политест”;
- прибор “Контраст” для обнаружения при осмотре транспортных средств признаков изменения заводских номеров.

В процессе экспертных криминалистических исследований применяются:

- унифицированная лабораторная репродукционная установка (УЛАРУС), предназначенная для фотографирования и исследования следов рук, взлома, документов и других объектов;
- микроскоп сравнительный криминалистический (МСК) для исследования мельчайших следов на пулях, гильзах, патронах и других объектах (позволяет не только выявлять следы, но и проводить оптическое совмещение);
- прибор оптического наложения, предназначенный для исследования бумажных и металлических денег, оттисков печатей и штампов, бланков документов и других подобных объектов;
- установка “Скорость” предназначена для отстрела огнестрельного оружия, поступившего на исследование и другие.

В составе экспертно - криминалистических подразделений функционируют физико - химические, пожаро - технические и другие лаборатории. Они также оснащены специальными приборами, позволяющими проводить экспертизы вещественных доказательств. В названных лабораториях применяются различные методики (спектральный анализ, люминесцентный анализ, электроанализ и др.).

На ряду с выше перечисленными средствами в криминалистике определено место компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы решения криминалистических задач с их использованием

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

СЛАЙД 15 демонстрируется вопрос лекции с целью более четкого отделения одного вопроса от другого и оказания помощи его конспектированию

Главным условием применения криминалистической техники при проведении расследования оперативных мероприятий, при производстве экспертиз и в суде является **строгое соблюдение законности**. Это означает, что криминалистическая техника должна способствовать полному раскрытию каждого преступления и установлению истины по делу, чтобы ни один случай преступления не проходил нераскрытым, и ни один преступник не ушел от законной ответственности. Решая эту

важную задачу, работники МВД, ведущие борьбу с преступностью, должны строго руководствоваться требованиями закона, не допускать произвола и нарушений законности.

Общие правовые основания для применения криминалистических средств и методов содержатся в ст. 6 УПК РФ. О необходимости применения при расследовании преступлений криминалистической техники прямо указано в ст. ст. 164, 166, 170, 180, 259 УПК РФ.

Более подробно регламентируют применение криминалистической техники подзаконные нормативные акты. Ими, например, регламентируются фотографирование и дактилоскопирование лиц, заключенных под стражу, производство криминалистических экспертиз, ведение криминалистических учетов, составление сводок-ориентировок и описание разыскиваемых по методу словесного портрета.

СЛАЙД 16 демонстрируются основания для применения криминалистических средств и методов с целью наглядного изложения классификации

1. Законность применения технических средств определяется также условиями

- применение технических средств не должно нарушать прав личности;
- применение технических средств строго уполномоченными на то лицами.

2. Научная обоснованность.

3. Эффективность.

4. Безопасность.

5. Экономичность

Технические средства считаются научными, если они разработаны в соответствии с требованиями науки, а их применение гарантирует достоверность сведений об установленных фактах.

Под эффективностью применения технических средств понимается быстрота, простота, надежность и результативность применения каждого технического средства и метода с точки зрения задач расследования.

Безопасность применения технических средств означает, что их применение не должно причинять ущерб жизни и здоровью как лицам её применяющим так и посторонним лицам.

Важное значение имеет вопрос о разграничении компетенции следователя и эксперта в применении научно-технических средств при изучении вещественных доказательств. Следователь вправе ограничить применение научно-технических средств для изучения вещественного доказательства рамками следственного осмотра, не прибегая к экспертизе. *Необходимо, чтобы принципы применения соответствующих технических средств были понятны суду и сторонам и чтобы последние были в состоянии проверить полученный следователем результат путем изучения с помощью этих средств самого вещественного доказательства.*

Результат применения научно-технических средств при проведении процессуальных действий может иметь доказательственное значение лишь при условии надлежащего оформления.

4. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

СЛАЙД 17 демонстрируется вопрос лекции с целью более четкого отделения одного вопроса от другого и оказания помощи его конспектированию

Для того, чтобы установленные при помощи криминалистической техники факты имели юридическую силу, необходимо правильно, процессуально оформить факт использования криминалистической техники и материалы, полученные в результате ее применения. Согласно ст. 164 УПК РФ факт использования криминалистической техники необходимо отражать в протоколе соответствующего следственного действия по схеме: где, когда, в связи с чем, в отношении каких объектов, кем, для чего и какие средства применялись, какие получены результаты.

Если при осмотре места происшествия были обнаружены следы рук или ног, то в протоколе осмотра указывается, с помощью какого приема или средства они обнаружены. Надо также указывать, как они выявлялись, копировались ли и на чем, каким способом и с какого материала сделан слепок со следа. Место нахождения следов рук или ног указывается на плане или схеме.

Результаты применения научно-технических средств в виде фотоснимков, слепков, отпечатков пальцев и т. п. снабжаются пояснительными текстами, заверяются и прилагаются к соответствующему процессуальному документу.

В пояснительном тексте приводится наименование объекта фиксации или исследования, расшифровывается содержание имеющихся условных обозначений, стрелок и иных отметок, указывается процессуальное действие, при проведении которого применены научно-технические средства, и дата его проведения. Снимок (слепок, отпечаток следа и т. д.) заверяется подписью лица, проводившего процессуальное действие, и лица, его изготовившего. *Схемы, чертежи, слепки и отпечатки следов, изготовленные в присутствии понятых, заверяются также понятыми.*

Значение технико-криминалистических средств в том, что данные средства обеспечивают быстрое и полное раскрытия преступлений, изобличения виновных, предотвращения преступлений. А также помогают в разработке новых технических средств, приемов и рекомендаций по собиранию и использованию доказательств; разработке организационных и методических основ предварительного следствия и судебного разбирательства; разработке криминалистических средств и приемов предотвращения преступлений.

СЛАЙД 18 демонстрируются криминалистические методы (способы) фиксации хода и результатов следственных действий с целью наглядного изложения классификации

Формы фиксации:

- вербальная — протоколирование, звукозапись;
- графическая — графическое изображение (схематические и масштабные планы, чертежи, кроки, рисунки, в том числе рисованные портреты);
- предметная — изъятие самого предмета, изготовление материальных моделей (реконструкция, в том числе макетирование, копирование, получение слепков и оттисков);
- наглядно-образная — фотографирование (в видимых и невидимых лучах), киносъемка, видеомагнитофонная запись.

В употреблении термина, обозначающего понятие фиксации, имеются различия. В процессуальной литературе чаще говорят о "закреплении доказательств", об их "процессуальном оформлении". В криминалистической литературе акцент делается на указании объектов фиксации — преимущественно материальных образований, а также на средствах и методах фиксации. Это понятие и рассматривается чаще всего применительно к конкретному виду объектов фиксации.

Основными методами фиксации из числа общих (общенаучных) методов познания, применяемых в доказывании, являются измерение, описание и моделирование.

Техническими приемами реализации этих методов служат:

- *при вербальной форме* — протоколирование, звукозапись; при графической — графическое отображение (схематические и масштабные планы, чертежи, кроки, рисунки, в том числе рисованные портреты).
- *при предметной* — изъятие предмета в натуре и его консервация, изготовление материальных моделей (реконструкция), в том числе макетирование, копирование, получение слепков и оттисков; Процессуальные формы и способы фиксации доказательств.

В уголовно-процессуальной науке говорят об основном и дополнительных, обязательных или необязательных способах фиксации.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПАУЗА

*Во время интеллектуальной паузы преподаватель останавливает изложение материала, останавливает показ презентации и предлагает проанализировать полученную информацию и ответить на вопрос о том **какие способы фиксации доказательств являются основными, а какие дополнительные и почему?***

В ходе анализа информации преподаватель начинает дискуссию о значении различных способов фиксации доказательств.

С этой целью преподаватель может задавать следующие вопросы:

1. Какие способы фиксации доказательств вы знаете?

2. Какие из этих способов прямо прописаны в УПК РФ?

3. Какие виды доказательств вы знаете?

Преподаватель при изложении лекционного материала не только использует ответы учеников на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами лекции. Организует взаимодействие преподавателя и учащихся, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу.

В итоге дискуссии преподаватель приводит учащихся к выводу о том, что к основным способам фиксации относится протоколирование, а все остальные способы являются дополнительными.

Под основным понимается протоколирование, **в качестве дополнительных** называют фотографирование, получение слепков и оттисков следов. Такое деление исходит из представления о том, что результаты применения иных, кроме протоколирования, процессуальных способов фиксации не приобретают значения источников доказательств. Широкая дискуссия по этому вопросу показала несостоятельность подобных взглядов. Представляется, что с процессуальной точки зрения есть смысл делить **способы фиксации доказательств на обязательные** (например, протоколирование), т. е. императивно предписанные законом, и необязательные, которые применяются по усмотрению следователя и суда. Другие их классификации не будут носить процессуального характера.

Вербальная форма является наиболее распространенной, что даже дало основание некоторым авторам говорить о протоколировании как о главной форме фиксации доказательств.

СЛАЙД 19-20 демонстрируются схема отражения в протоколе факта использования научно – технических средств и требования, предъявляемые к оформлению материалов, полученных в результате применения научно – технических средств с целью оказания помощи в составлении конспекта лекции

Протоколирование. В его основе лежит описание как метод фиксации. Различают непосредственное и опосредствованное описание. Под непосредственным понимается такое описание, которым субъект доказывания выражает результаты непосредственного наблюдения или измерения. Оно производится как в процессе наблюдения или измерения, а применительно к фиксации показаний — в процессе их получения

Звукозапись как прием вербальной формы фиксации. Применение звукозаписи в советской следственной практике было узаконено в конце 60 гг.

Звукозапись позволяет зафиксировать не только содержание показаний, но и акустическую сторону допроса, которая не получает отражения в протоколе. Воспроизведение звукозаписи оказывает большее эмоциональное воздействие, нежели оглашение протокола допроса. Наконец, звукозапись обеспечивает передачу особенностей речи допрашиваемого, индивидуальность его языка, что также бывает затруднительно, а иногда и невозможно отразить в протоколе.

Графическая форма фиксации доказательств заключается в запечатлении доказательственной информации путем зарисовки объектов или исполнения графических знаков, выражающих обусловленным образом фиксируемую информацию (рисунки, планы, схемы, чертежи, графики, карты и др.).

Предметная и наглядно-образная формы фиксации доказательственной информации

Ранее отмечалось, что при фиксации доказательств в предметной форме применяются такие приемы, как изъятие предмета в натуре, а также реконструкция (в том числе макетирование), копирование, получение слепков и оттисков, т. е. изготовление материальных моделей. Рассмотрим эти приемы.

Изъятие **предмета в натуре** с последующей (при необходимости) его консервацией следует считать предпочтительным по следующим основаниям:

а) этот прием сводит к минимуму потери доказательственной информации, неизбежные при копировании, получении слепков и применении других приемов фиксации;

б) обеспечивается возможность непосредственного восприятия участниками процесса изъятых предметов, что исключает сомнения, могущие возникнуть при восприятии производных от него объектов; в) создаются условия для более полного исследования содержащейся в предмете информации;

г) сохраняется возможность получения копий, если, разумеется, характер предмета допускает его многократное копирование.

Копирование и получение слепков и оттисков. Различие между этими понятиями чисто условное: копирование (откопирование) в практике понимается как получение плоскостных отображений, хотя в буквальном смысле слова копией является и объемное отображение оригинала (слепок, оттиск).

Предметное моделирование внешнего облика человека. Этот прием фиксации может быть сходен с описанным выше графическим приемом, когда облик человека воссоздается зарисовкой по мысленному образу. Различие здесь лишь в средствах моделирования: в рассматриваемом случае речь идет об изготовлении синтетических портретов с помощью специальных технических средств. Но предметное моделирование внешнего облика человека возможно и на материальном объекте, как это бывает при пластической реконструкции лица по черепу.

Наглядно-образная форма фиксации позволяет запечатлеть чувственно воспринимаемый образ объекта либо его признаки и свойства, недоступные для обычного непосредственного восприятия (фотографирование, киносъемка и видеозапись). Основным признаком этой формы фиксации доказательств — наглядность ее результатов, поскольку запечатлевается либо то, что было доступно для субъекта фиксации при непосредственном визуальном восприятии объекта в натуре, либо те его признаки и свойства, которые стали доступны для такого восприятия после применения соответствующих средств фиксации.

Фотографирование (фотосъемка) в настоящее время — наиболее распространенный прием. Ее достоинства как метода фиксации доказательств заключаются

в следующем: быстрота фиксации объекта; полнота и наглядность ее результатов; объективность и точность фиксации.

Ее недостатки: плоскостной характер отображения, в некоторых случаях перспективные искажения, возможная некачественность снимка, ограниченность цветопередачи при черно-белом изображении и др. — в результате разработки новых средств и приемов фотографирования могут быть полностью или в значительной части устранены.

Однако фотосъемка не может запечатлеть динамику процесса, она дает только статическое отображение фиксируемого объекта.

Киносъемка как средство фиксации доказательств позволяет зафиксировать динамику процесса, этот прием обладает и другими достоинствами. Применение киносъемки позволяет запечатлеть и впоследствии изучить недоступные для человеческого восприятия процессы, явления, протекающие либо слишком быстро, либо слишком медленно. Демонстрация кинофильма в судебном заседании создает эффект присутствия, что способствует восприятию зафиксированной информации.

Видеосъемка стала применяться сравнительно недавно. Судебная видеозапись служит средством запечатления на магнитную ленту образной и звуковой доказательственной информации. Она сочетает простоту фотографии, динамику кинематографического изображения и достоинства звукозаписи перед "немыми" отображениями объектов фиксации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной лекции мы рассмотрели вопросы связанные с: понятием, системой и содержанием криминалистической техники; видами технико-криминалистических средств, используемых для исследований доказательств; технико - криминалистическими средствами, применяемыми для обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов и других вещественных доказательств; правовыми основаниями использования технико-криминалистических средств и процессуальным оформлением применения технико-криминалистических средств и их значении в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.

По результатам рассмотрения данной лекции можно сделать вывод о том, что значение технико-криминалистических средств состоит в том, что данные средства обеспечивают быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличения виновных, предотвращения преступлений. А также помогают в разработке новых технических средств, приемов и рекомендаций по собиранию и использованию доказательств; разработке организационных и методических основ предварительного следствия и судебного разбирательства; разработке криминалистических средств и приемов предотвращения преступлений.

Одним из замечательных свойств криминалистики является то, что для решения задач, стоящих перед органами внутренних дел в деле борьбы с преступностью, она широко использует достижения других областей человеческого знания: философии, логики, судебной психологии, химии, физики, математики, биологии, антропологии, уголовного права, уголовного процесса, ОРД и др.